

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1110 -

1111/2536

พนักงานอัยการจังหวัดสมุทรปราการ

โจทก์

นายสมาน ไทยประทาน กับพวก

จำเลย

นายวิสูตร เทียนปั้น จำเลยที่ 3

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 218

ความว่า จำเลยที่ 1 ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกา ของจำเลยที่ 3 เป็นฎีกาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 จึงไม่รับ

จำเลยที่ 3 เห็นว่า ฎีกาของจำเลยที่ 3 เป็นปัญหาข้อกฎหมาย โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยที่ 3 ไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 148)

คดีทั้งสองสำนวนนี้ ศาลชั้นต้นพิจารณาพิพากษารวมกันโดยเรียกนายสมาน ไทยประทาน นายศักดาวุฒิโกศลปลั่งศรีและนายวิสูตร เทียนปั้น จำเลยในสำนวนแรกว่าจำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ตามลำดับ และเรียก นายวรรณ บุญกอกแก้ว จำเลยในสำนวนหลังว่า จำเลยที่ 4

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 4 กับที่ 3 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 กับมาตรา 335(ที่แก้ไขแล้ว) ตามลำดับ จำคุกคนละ 5 ปีข้อหาอื่นนอกจากนี้ให้ยกฟ้อง ริบแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์ปลอม ของกลาง

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 4 มีความผิดตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 357 วรรคแรกจำเลยที่ 3 มีความผิดตามประมวล กฎหมายอาญา มาตรา 335(7) วรรคสอง ที่แก้ไขแล้ว ลดโทษหนึ่งในสามคงจำคุก จำเลยคนละ 3 ปี 4 เดือน นอกจากที่แก้คงให้ เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 3 ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 125)

จำเลยที่ 3 จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 138)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว จำเลยที่ 3 ฎีกาโต้เถียงดุลพินิจในการ รับฟังพยานหลักฐานของ ศาล จึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ อาญา มาตรา 218 วรรคแรก ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยที่ 3 ขอบแล้ว ให้ยก คำร้อง

พิเคราะห์แล้ว จำเลยที่ 3 ฎีกาโต้เถียงดุลพินิจในการ รับฟังพยานหลักฐานของ ศาล จึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ อาญา มาตรา 218 วรรคแรก ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยที่ 3 ขอบแล้ว ให้ยก คำร้อง

(เริงธรรม ลัดพลี-อุระ หวังอ้อมกลาง-ปรีชา เฉลิมวณิชย์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ